

**Nr. 57 Der Reichsminister der Justiz an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern. 27.  
März 1936**

R 22/5032, Bl. 168 Reinkonzept<sup>1</sup>

Beginn:

Beginn:

[Einigung mit Himmler über die Anwaltsvertretung in Schutzhaftsachen]

*Geheim!*

Das Schreiben des stellvertretenden Chefs und Inspektors der preußischen Geheimen Staatspolizei vom 6. November 1935<sup>2</sup> hat mir Veranlassung gegeben, die Frage der Anwaltsvertretung in Schutzhaftangelegenheiten mit Herrn Himmler persönlich zu besprechen. Das Ergebnis der Aussprache, die Anfang März stattgefunden hat, war folgendes:

Nach dem Vorbild des bei der Verteidigung vor dem Volksgerichtshof geübten Verfahrens soll die Reichsrechtsanwaltskammer im Benehmen mit dem Geheimen Staatspolizeiamt in Berlin eine Liste von Rechtsanwälten aufstellen, die für eine Vertretung von Schutzhäftlingen zugelassen werden. Es kommen dabei nur solche Rechtsanwälte in Betracht, die nach ihrer Einstellung zu Volk und Staat, nach ihrer politischen Haltung und Bewährung in besonderem Maße die Gewähr für eine sachgemäße, auch den Interessen des Reichs Rechnung tragende Vertretung bieten.

Ich habe dementsprechend die Reichsrechtsanwaltskammer ersucht, mit dem Geheimen Staatspolizeiamt wegen der Aufstellung der Liste in Verbindung zu treten. Über den weiteren Verlauf der Angelegenheit werde ich Sie unterrichten<sup>3</sup>.

Gtr [Gürtner]

<sup>1</sup> Entwurf durch MR Kritzinger, abgezeichnet von StS Schlegelberger. Vorgeschichte s. ARH II/2, Nr. 284; vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 571 f.

<sup>2</sup> S. ARH II/2, Nr. 284, zu Anm. 2.

<sup>3</sup> Zum Fortgang vermerkte Kritzinger am 5. 5. 1936 in die Akten: „Die Reichsrechtsanwaltskammer hat bisher über den weiteren Verlauf der Angelegenheit noch nichts mitgeteilt“, und am 5. 6. 1936: „Die Lage hat sich nicht geändert“; R 22/5052, Bl. 168v. Auch in der Folge zeigte die Kammer keine Neigung, unter ihren Mitgliedern die polit. besonders zuverlässigen von den (damit eo ipso tendenziell suspekten) übrigen Anwälten auszusieben, weil bei der bekannten Haltung der Gestapo eine wirkliche Rechtsvertretung der Schutzhäftlinge ohnehin nicht zu erhoffen war. Nach weiteren anderthalb Jahren, am 31. 1. 1938, wies der RJuM die OLG-Präs. streng vertraul. an, „zur Vorbereitung [!] einer Entschließung des Herrn Reichsführers SS und Chefs der Deutschen Polizei darüber, ob einzelnen Rechtsanwälten die Übernahme der Vertretung von Schutzhäftlingen allgemein gestattet werden kann“, eine entspr. Liste aufzustellen und mit der Rechtsanwaltskammer abzustimmen: Bei der Auswahl sei „ein sehr strenger Maßstab“ anzulegen. Ein Beitritt zur NSDAP nach dem 30. Januar 1933 könne „für sich allein das erforderliche Maß an Zuverlässigkeit in aller Regel noch nicht gewährleisten; [...] In Betracht kommen nur Rechtsanwälte, deren Haltung keinen Zweifel darüber aufkommen läßt, daß sie mit den politischen Bestrebungen des Staates und den weltanschaulichen Zielen der Bewegung voll übereinstimmen. [...] Von einer Anhörung anderer Stellen außerhalb der Justizverwaltung ist abzusehen.“ R 22/5032, Bl. 170. Die Aktion verlief im Sande, und nach Kriegsausbruch stellte Gürtner seine Bemühungen um die Einräumung echter Vertretungsrechte für Schutzhäftlinge an einen wenn auch handverlesenen Kreis von Anwälten vollends ein; vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 572 f.

## **Zitierhinweis**

Nr. 57 Der Reichsminister der Justiz an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern. 27. März 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d057>